

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 446/2536 พนักงานอัยการ จังหวัด สระบุรี
นาย โรจน์ จำพิมาย

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 83, มาตรา 339 วรรคสอง

พวกของจำเลยเป็นผู้ขับรถจักรยานยนต์โดยมีจำเลยนั่งซ้อนท้ายไปจอดเยื้องหน้าบ้านผู้เสียหาย พวกของจำเลยลงจากรถเดินมาซื้อน้ำอัดลมที่บ้านของผู้เสียหายซึ่งเปิดเป็นร้านขายของ และได้สอบถามถึงสามีผู้เสียหายกับพูดคุยอยู่ประมาณ 5-10 นาทีแล้วเดินกลับมาที่รถ จำเลยจึงได้เดินมาซื้อน้ำอัดลมและขณะที่ผู้เสียหายดิ่งลิ้นชักโต๊ะเก็บเงินเพื่อหยิบเงินทอนให้จำเลย จำเลยได้ใช้อาวุธปืนจี้และเอาทรัพย์สินของผู้เสียหาย จากนั้นจำเลยวิ่งไปนั่งซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์คันดังกล่าวหลบหนีไป ดังนั้นการกระทำของจำเลยกับพวกเป็นลักษณะแบ่งหน้าที่กันทำ พวกของจำเลยจึงเป็นความร่วมมือกระทำการชิงทรัพย์กับจำเลยไม่ใช่เป็นเพียงผู้สนับสนุน.

โจทก์ฟ้อง ขอให้ลงโทษจำเลยตามพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิงและสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 มาตรา 7, 8 ทวิ, 72, 72 ทวิ คำสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดินฉบับที่ 44 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2519 ข้อ 3, 6, 7 ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 83, 91, 339, 340 ตี พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2525 มาตรา 13 ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 11 ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2519 ข้อ 14, 15 พระราช

บัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2526 มาตรา 4 ให้
จำเลยคืนหรือใช้ราคาทรัพย์สินจำนวน 8,250 บาท แก่ผู้เสียหาย

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา
339 วรรคสอง ประกอบด้วย มาตรา 340 ตี พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวล
กฎหมายอาญา (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2525 มาตรา 13 ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 11
ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2514 ข้อ 14, 15 ให้ลงโทษจำคุก 15 ปี ให้จำเลยคืนหรือใช้
ราคาทรัพย์สินจำนวน 8,250 บาท แก่ผู้เสียหาย ข้อหาอื่นให้ยก

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์แล้ว ข้อเท็จจริงฟังได้ในเบื้องต้นว่า ตามวันเวลา
และสถานที่เกิดเหตุตามฟ้องได้มีคนร้ายทำการชิงทรัพย์ของผู้เสียหายจริง มีปัญหาที่
จะต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยข้อแรกว่า จำเลยเป็นคนร้ายรายนี้หรือไม่ จำเลยมี
และใช้อาวุธปืนในการกระทำผิดหรือไม่ โจทก์มีผู้เสียหายเป็นประจักษ์พยานปาก
เดียวมาเบิกความยืนยันว่า ก่อนจะเกิดเหตุมีชาย 2 คน นั่งรถจักรยานยนต์ผ่านหน้า
บ้านผู้เสียหายไปแล้วเลี้ยวกลับมาจอดเยื้องหน้าบ้านของผู้เสียหาย คนหนึ่งเป็นคน
ขับอีกคนหนึ่งนั่งซ้อนท้าย ครั้งแรกคนขับได้ลงจากรถมาซื้อน้ำอัดลมจากผู้เสียหาย
แล้วเดินไปคุยกับคนนั่งซ้อนท้ายที่รถ ต่อมาคนนั่งซ้อนท้ายได้เข้ามาซื้อน้ำอัดลมจาก
ผู้เสียหายอีก ขณะที่ผู้เสียหายดึงลิ้นชักโต๊ะเก็บเงินเพื่อหยิบเงินมาทอนให้ ชายคน
นั้นก็เดินเข้าไปประชิดตัวด้านซ้ายผู้เสียหายใช้อาวุธปืนสั้นจี้บริเวณหน้าอกผู้เสียหาย

แล้วกระชากเอาสร้อยคอทองคำหนัก 1 บาท 1 เส้น พร้อมหว้ายเลี่ยมทองคำ 1 อัน และล้วงเอาเงินจำนวน 1,000 บาท จากลิ้นชักโต๊ะไป ในวันรุ่งขึ้นเวลาประมาณ 12 นาฬิกา เจ้าพนักงานตำรวจได้พาผู้เสียหายไปดูตัวจำเลยที่บ้านพักของจำเลย ผู้เสียหายก็ยืนยันว่าจำเลยเป็นคนร้ายซึ่งทรัพย์สินผู้เสียหายตามบันทึกการจับกุมเอกสาร หมายเลข จ.1 ระบุว่าจำเลยเป็นผู้ใช้อาวุธปืนสั้นซึ่งเอาทรัพย์สินของผู้เสียหายไป เห็นว่าเหตุเกิดเวลากลางวันผู้เสียหายมีโอกาสดูหน้าจำเลยเป็นเวลานานวันนั้นจำเลยไม่ได้สวมหมวกหรือใส่แว่นตา ผู้เสียหายไม่เคยรู้จักจำเลยมาก่อน ไม่มีเหตุให้ระแวงสงสัยว่าจะเบิกความปรักปรำจำเลยจึงเชื่อว่าผู้เสียหายจำจำเลยได้จริง พยานจำเลยฟังหากล้างพยานโจทก์ไม่ได้ ข้อเท็จจริงฟังได้ว่า จำเลยซึ่งทรัพย์สินผู้เสียหายโดยมีและใช้อาวุธปืนจริง ปัญหาที่จะต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยข้อสุดท้ายว่าพวกของจำเลยที่ติดเครื่องรถจักรยานยนต์รออยู่ที่หน้าบ้านผู้เสียหายนั้นเป็นตัวการร่วมกระทำผิดกับจำเลยหรือไม่เห็นว่า จากการกระทำของจำเลยกับพวกนั้นเป็นลักษณะแบ่งหน้าที่กันทำ ดังนั้นพวกของจำเลยจึงเป็นตัวการร่วมกระทำผิดกับจำเลยหาใช่เพียงผู้สนับสนุนไม่ ที่ศาลล่างทั้งสองพิพากษาลงโทษจำเลยมานั้นต้องด้วยความเห็นของศาลฎีกาฎีกาของจำเลยฟังไม่ขึ้นแต่ที่ศาลล่างทั้งสองพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 339 วรรคสอง ประกอบด้วยมาตรา 340 ตี โดยไม่ระบุมตรา 83 ไว้ ยังไม่ถูกต้องเพราะจำเลยมิได้กระทำความผิดโดยลำพัง ศาลฎีกาเห็นสมควรแก้ไขเสียให้ถูกต้อง"

พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 339 วรรคสอง ประกอบด้วยมาตรา 83, 340 ตี นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์.

(บรรเทิง มุลพรม-ไมตรี กลั่นนุรักษ์-สุรินทร์ นาควิเชียร)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ